

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2025

Vyhlásené: 11. 11. 2025

Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah dokumentu je právne záväzný.

297

ZÁKON

z 21. októbra 2025,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 533/2021 Z. z., zákona č. 351/2022 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z., zákona č. 287/2023 Z. z., zákona č. 46/2024 Z. z., zákona č. 108/2024 Z. z., zákona č. 334/2024 Z. z., zákona č. 366/2024 Z. z., zákona č. 367/2024 Z. z., zákona č. 26/2025 Z. z. a zákona č. 261/2025 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa vypúšťajú odseky 9 a 13.

Doterajšie odseky 10 až 12 a 14 až 44 sa označujú ako odseky 9 až 42.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

2. V § 2 ods. 13 sa nad slovo „infraštruktúry“ umiestňuje odkaz 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„⁴⁾ Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1309 z 29. apríla 2024 o opatreniach na zníženie nákladov na zavádzanie gigabitových elektronických komunikačných sietí, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/2120 a zrušuje smernica 2014/61/EÚ (akt o gigabitovej infraštruktúre) (Ú. v. EÚ L, 2024/1309, 8. 5. 2024) v platnom znení.“.

3. V § 2 ods. 14 písm. a) sa nad slovo „bod“ umiestňuje odkaz 4a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„^{4a)} Čl. 2 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.“.

4. V § 2 ods. 14 písm. c) sa nad slovo „budove“ umiestňuje odkaz 4b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

„^{4b)} Čl. 2 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.“.

5. V § 4 ods. 2 písmeno i) znie:

„i) vydáva súhlas na prevádzku telekomunikačných zariadení⁷²⁾ určených na šírenie signálu verejných sietí prostredníctvom rádiových zariadení alebo iných elektromagnetických prostriedkov.²⁰⁾“.

6. V § 4 ods. 5 písm. a) siedmom bode sa za slovo „zákonom“ vkladá čiarka a slová „vo veciach prístupu k existujúcej fyzickej infraštruktúre a jej transparentnosti, koordinácie stavebných prác, transparentnosti plánovaných stavebných prác, prístupu k fyzickej infraštruktúre v budove podľa osobitného predpisu^{23a)}“ a nad slovom „predpismi“ sa odkaz „21“ nahrádza odkazom „22“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„^{23a)} Čl. 3 až 6 a čl. 11 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.“.

7. V § 4 ods. 5 písm. c) druhý bod znie:

„2. na návrh ktorejkoľvek strany podľa osobitného predpisu,^{23b)}

2a. ak sa zamietol prístup k existujúcej fyzickej infraštruktúre alebo sa nedosiahla dohoda o konkrétnych podmienkach vrátane ceny do jedného mesiaca odo dňa prijatia žiadosti o prístup k existujúcej fyzickej infraštruktúre,

2b. v súvislosti s právami a povinnosťami týkajúcimi sa transparentnosti fyzickej infraštruktúry a transparentnosti plánovaných stavebných prác, a to aj vtedy, ak sa požadované informácie neposkytli v príslušných lehotách,

2c. ak sa dohoda o koordinácii stavebných prác nedosiahla do jedného mesiaca odo dňa prijatia žiadosti o koordináciu stavebných prác,

2d. ak sa dohoda o prístupe k fyzickej infraštruktúre v budove nedosiahla do jedného mesiaca od dátumu prijatia žiadosti o prístup k fyzickej infraštruktúre v budove,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:

„^{23b)} Čl. 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.“.

8. V § 4 ods. 5 písm. h) druhý bod znie:

„2. jednotného informačného miesta podľa osobitného predpisu,^{24a)} a to v rozsahu prístupu k fyzickej infraštruktúre, jej transparentnosti, koordinácie stavebných prác a transparentnosti plánovaných stavebných prác,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„^{24a)} Čl. 3 až 6 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.“.

9. V § 4 ods. 5 písm. h) sa vypúšťa piaty bod.

Doterajší šiesty bod a siedmy bod sa označujú ako piaty bod a šiesty bod.

10. V § 4 sa odsek 5 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) vykonáva analýzu nákladov a prínosov existujúcej fyzickej infraštruktúry a stavebných prác s obmedzeným rozsahom najmä z hľadiska hodnoty, veľkosti a trvania a uskutočňuje konzultáciu podľa osobitného predpisu.^{29a)}“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„^{29a)} Čl. 4 ods. 7 písm. b) a čl. 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.“.

11. V § 5 ods. 1 písm. g) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

12. V § 5 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Úrad môže spolupracovať s inými orgánmi štátnej správy a podnikmi s cieľom zabezpečiť plnenie povinností podnikov v oblasti bezpečnosti a integrity verejných sietí a služieb.“.

13. V § 10 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ak z údajov, ktoré sú úradu dostupné z úradnej činnosti vyplýva, že podnik neposkytuje verejné siete alebo služby, ktoré oznámil úradu podľa odseku 1 najmenej tri po sebe nasledujúce roky, a neoznámil úradu dátum ukončenia poskytovania sietí alebo služieb podľa odseku 5, úrad písomne vyzve podnik, aby sa k tejto skutočnosti vyjadril v lehote jedného mesiaca od doručenia písomnej výzvy na vyjadrenie a súčasne ho upozorní, že v prípade márneho uplynutia tejto lehoty úrad podnik z evidencie vymaže. Výmaz z evidencie úrad vykoná aj vtedy, ak sa podnik v lehote podľa prvej vety vyjadrí, že s výmazom súhlasí.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

14. V § 15 ods. 1 sa slová „§ 31 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 4“.

15. § 15 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Prevádzkovatelia sietí^{52a)} a subjekty verejného sektora,^{52b)} ktorí vlastnia, spravujú alebo kontrolujú fyzickú infraštruktúru, sú povinní na základe žiadosti poskytnúť úradu všetky

informácie súvisiace s vykonaním analýzy podľa § 4 ods. 5 písm. s).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 52a a 52b znejú:

„^{52a)} Čl. 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.

^{52b)} Čl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.“.

16. V § 16 ods. 1 písm. l) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

17. V § 17 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Úrad môže konzultáciu ukončiť a návrh opatrenia stiahnuť aj pred uplynutím lehoty na vyjadrenie.“.

18. § 17 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Postup podľa odsekov 1 až 5 sa primerane použije aj na uskutočnenie konzultácie podľa § 4 ods. 5 písm. s).“.

19. V § 21 ods. 4 sa za slová „jej časti“ vkladá čiarka a slová „vrátane pridružených prostriedkov“,.

20. V § 21 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety: „Stavebník alebo ním poverený projektant vyžiada vyjadrenie dotknutých podnikov o existencii trás podzemných vedení alebo nadzemných vedení, rádiových trás v mieste stavby a o možnosti rušenia rádiového prenosu, ako aj iné potrebné údaje na účel vypracovania projektovej dokumentácie pred jej vypracovaním. Ak je vydanie záväzného vyjadrenia spojené s úhradou primeraných nákladov,⁵⁸⁾ lehota na jeho vydanie neuplynie skôr, než sú tieto náklady uhradené.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58 znie:

„⁵⁸⁾ § 22 ods. 2 a 5 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení zákona č. 77/2025 Z. z.“.

21. § 21 ods. 14 znie:

„(14) Ak podnik umiestni svoju sieť alebo pridružené prostriedky na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti na základe súhlasu vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti, alebo na základe zmluvy s vlastníkom nehnuteľnosti alebo užívateľom nehnuteľnosti, práva a povinnosti alebo iné podmienky z takéhoto súhlasu alebo z takejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov podniku a neskorších vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľnosti. Právo podniku vyplývajúce zo súhlasu alebo zmluvy podľa prvej vety sa považuje za iné právo k pozemku alebo stavbe podľa osobitného predpisu.^{58c)} Za právneho nástupcu podniku sa považuje aj neskorší vlastník prvkov siete alebo pridružených prostriedkov, ktorých sa súhlas alebo zmluva týka. Odsek 4 posledná veta sa primerane použije na vecné bremená,⁵⁵⁾ z ktorých vyplýva oprávnenie podniku umiestniť sieť, jej časť alebo pridružené prostriedky na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo nimi cudziu nehnuteľnosť križovať.“.

22. V § 21 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:

„(15) Ak má podnik vlastnícke právo alebo iné právo k nehnuteľnosti, na zriadenie podzemnej telekomunikačnej prípojky vysokokapacitnej siete s dĺžkou do 100 m sa použije postup výnimky z povoľovania ustanovený osobitným predpisom^{58a)} a nevyžaduje sa naň rozhodnutie o stavebnom zámere ani ohlásenie podľa Stavebného zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:

„^{58a)} Čl. 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.“.

Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú ako odseky 16 a 17.

23. V § 21 ods. 16 sa vypúšťa slovo „líniovej“.

24. Za § 21 sa vkladá nový § 21a, ktorý znie:

„§ 21a

Príslušný orgán vystaví písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu^{58d)} do 14 dní od doručenia žiadosti prevádzkovateľa siete alebo ktorejkoľvek dotknutej strany.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58d znie:

„^{58d)} Čl. 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.“.

25. V § 23 ods. 7 sa slová „v okruhu 2 m“ nahrádzajú slovami „2 m pod úrovňou a nad úrovňou vedenia“.

26. § 25 až 27 vrátane nadpisov znejú:

„§ 25

Prístup k informáciám na účely budovania vysokokapacitných sietí

(1) Prevádzkovatelia sietí^{52a)} a subjekty verejného sektora,^{52b)} ktorí sú povinní poskytnúť informácie podľa osobitného predpisu,⁶¹⁾ sú povinní poskytnúť jednotnému informačnému miestu aj informáciu o úrovni obsadenosti fyzickej infraštruktúry, ktorú majú k dispozícii v elektronickej podobe.

(2) Ústredný orgán štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry⁶²⁾ a Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky určia na základe riadne opodstatnených a primeraných dôvodov kritickú infraštruktúru, na ktorú sa nevzťahuje povinnosť podľa odseku 1 a osobitného predpisu.⁶³⁾

(3) Subjekty verejného sektora,^{52b)} ktoré vlastní, spravujú alebo kontrolujú fyzickú infraštruktúru a prevádzkovatelia sietí^{52a)} nie sú povinní poskytovať jednotnému informačnému miestu informácie podľa osobitného predpisu,⁶³⁾ ak sa informácie týkajú kritickej infraštruktúry podľa odseku 2 alebo fyzickej infraštruktúry, na ktorú sa podľa osobitných predpisov⁶⁴⁾ nevzťahuje povinnosť poskytovať informácie, najmä ak ide o fyzickú infraštruktúru slúžiacu na zabezpečenie obrany štátu, bezpečnosti štátu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie ochrany utajovanej skutočnosti alebo limitovanej informácie.

(4) Ústredný orgán štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry a Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

- a) určia na základe riadne opodstatnených a primeraných dôvodov druhy stavebných prác považovaných za práce, ktoré súvisia s kritickou infraštruktúrou, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť podľa osobitného predpisu,⁶⁵⁾
- b) poskytnú úradu odôvodnenie, kritériá a podmienky uplatňovania výnimiek na tieto druhy stavebných prác, ktoré úrad zverejní prostredníctvom jednotného informačného miesta.

(5) Ministerstvo určí na základe analýzy vykonanej úradom podľa § 4 ods. 5 písm. s) druhy stavebných prác s obmedzeným rozsahom najmä z hľadiska hodnoty, veľkosti alebo trvania, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť podľa osobitného predpisu,⁶⁵⁾ a poskytne úradu odôvodnenie, kritériá a podmienky uplatňovania výnimiek na tieto druhy stavebných prác, ktoré úrad zverejní prostredníctvom jednotného informačného miesta.

(6) Subjekt verejného sektora, ktorý vlastní, spravuje alebo kontroluje fyzickú infraštruktúru, a prevádzkovateľ sietí nie sú povinní poskytovať jednotnému informačnému miestu informácie podľa osobitného predpisu,⁶⁵⁾ ak ide o druhy stavebných prác uvedené v odseku 4 alebo odseku 5.

(7) Povinnosť podľa osobitného predpisu⁶⁵⁾ sa z dôvodov zabezpečenia obrany štátu a bezpečnosti štátu, ochrany utajovaných skutočností alebo limitovaných informácií podľa osobitných predpisov⁶⁶⁾ tiež nevzťahuje na stavebné práce týkajúce sa fyzickej infraštruktúry slúžiacej na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu.

(8) Jednotné informačné miesto musí spĺňať požiadavky týkajúce sa informačných technológií verejnej správy podľa osobitného predpisu.^{66a)} Podrobnosti o štruktúre, forme

a spôsobe poskytovania informácií týkajúcich sa transparentnosti fyzickej infraštruktúry podľa odseku 1 a plánovaných stavebných prác podľa osobitného predpisu^{66b)} jednotnému informačnému miestu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

(9) Žiadosť o prieskum fyzickej infraštruktúry podľa osobitného predpisu^{66c)} okrem identifikačných údajov a kontaktných údajov žiadateľa a osoby oprávnenej konať v jeho mene obsahuje aj

- a) identifikáciu prvku a popis prvku vysokokapacitnej siete, ktorý sa má inštalovať,
- b) geografickú oblasť, v ktorej požaduje prieskum konkrétnych prvkov fyzickej infraštruktúry vymedzenú jednoznačne určeným záujmovým územím, najmä ulicami, adresnými bodmi alebo polygónom zakresleným v mape, ktoré nemôže byť väčšie ako katastrálne územie.

(10) Za deň prijatia žiadosti sa považuje deň doručenia úplnej žiadosti, ktorá má náležitosti podľa odseku 9 a osobitného predpisu.^{66c)} Prevádzkovateľ sietí alebo subjekt verejného sektora, ktorému sa doručila neúplná žiadosť, je povinný vyzvať žiadateľa na jej doplnenie do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

(11) Úrad poskytuje údaje z jednotného informačného miesta do informačného systému územného plánovania a výstavby vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu, štruktúre, forme a kvalite nevyhnutnej na účely podľa osobitných predpisov.^{66d)}

§ 26

Prístup k existujúcej fyzickej infraštruktúre

(1) Ústredný orgán štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry a dotknuté ostatné ústredné orgány štátnej správy^{66e)} poskytnú úradu zoznam kategórií fyzickej infraštruktúry a kritériá uplatňované na ich určenie podľa osobitného predpisu,^{66f)} ktoré úrad zverejní prostredníctvom jednotného informačného miesta.

(2) Do zoznamu kategórií fyzickej infraštruktúry podľa odseku 1 sa z dôvodov a na základe kritérií zabezpečenia obrany štátu, bezpečnosti štátu, ochrany utajovaných skutočností a limitovaných informácií podľa osobitných predpisov^{66g)} zaraďuje aj kategória fyzickej infraštruktúry slúžiacej na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu.

(3) Žiadosť o prístup k fyzickej infraštruktúre podľa osobitného predpisu^{66h)} okrem identifikačných údajov a kontaktných údajov žiadateľa a osoby oprávnenej konať v jeho mene obsahuje aj

- a) identifikáciu prvku a popis prvku vysokokapacitnej siete, ktorý sa má inštalovať, ktorý obsahuje najmä situačný výkres stavby, plošné, výškové a objemové výmery, a jednoduchý technický opis stavebno-technického a konštrukčno-materiálového riešenia stavby,
- b) geografickú oblasť, v ktorej sa žiada o prístup k fyzickej infraštruktúre vymedzenú jednoznačne určeným záujmovým územím, najmä ulicami, adresnými bodmi alebo polygónom zakresleným v mape, ktoré nemôže byť väčšie ako katastrálne územie.

(4) Za deň prijatia žiadosti sa považuje deň doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 3 a osobitného predpisu.^{66h)} Prevádzkovateľ sietí alebo subjekt verejného sektora, ktorému bola doručená neúplná žiadosť, je povinný vyzvať žiadateľa na jej doplnenie do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

§ 27

Koordinácia stavebných prác

(1) Ústredný orgán štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry a Úrad jadrového dozoru

- a) určia na základe riadne opodstatnených a primeraných dôvodov druhu stavebných prác považovaných za práce, ktoré súvisia s kritickou infraštruktúrou, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť koordinácie stavebných prác podľa osobitného predpisu,⁶⁶ⁱ⁾
- b) poskytnú úradu odôvodnenie, kritériá a podmienky uplatňovania výnimiek na tieto druhy stavebných prác, ktoré úrad zverejní prostredníctvom jednotného informačného miesta.

(2) Povinnosť koordinovať stavebné práce podľa osobitného predpisu⁶⁶ⁱ⁾ sa z dôvodov zabezpečenia obrany štátu a bezpečnosti štátu, ochrany utajovaných skutočností alebo limitovaných informácií podľa osobitných predpisov^{66j)} nevzťahuje na stavebné práce týkajúce sa fyzickej infraštruktúry slúžiacej na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu.

(3) Ministerstvo určí na základe analýzy vykonanej úradom podľa § 4 ods. 5 písm. s) druhy stavebných prác s obmedzeným rozsahom najmä z hľadiska hodnoty, veľkosti alebo trvania, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť koordinácie stavebných prác podľa osobitného predpisu⁶⁶ⁱ⁾ a poskytne ich úradu spolu s odôvodnením, kritériami a podmienkami uplatňovania výnimiek na tieto druhy stavebných prác prostredníctvom jednotného informačného miesta.

(4) Subjekt verejného sektora, ktorý vlastní, spravuje alebo kontroluje fyzickú infraštruktúru, a prevádzkovateľ sietí, ktorý priamo alebo nepriamo vykonáva alebo plánuje vykonať stavebné práce úplne alebo čiastočne financované z verejných prostriedkov, nie sú povinní koordinovať stavebné práce, ak sa druhy stavebných prác týkajú kritickej infraštruktúry podľa odseku 1 alebo fyzickej infraštruktúry podľa odseku 2.

(5) Žiadosť o koordináciu stavebných prác podľa osobitného predpisu⁶⁶ⁱ⁾ okrem identifikačných údajov a kontaktných údajov žiadateľa a osoby oprávnenej konať v jeho mene obsahuje aj geografickú oblasť, v ktorej sa žiada o koordináciu stavebných prác, jednoznačne určeným záujmovým územím, najmä ulicami, adresnými bodmi alebo polygómom zakresleným v mape, ktoré nemôže byť väčšie ako katastrálne územie.

(6) Za deň prijatia žiadosti sa považuje deň doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 5. Subjekt verejného sektora, ktorý vlastní, spravuje alebo kontroluje fyzickú infraštruktúru, a prevádzkovateľ sietí, ktorý priamo alebo nepriamo vykonáva alebo plánuje vykonať stavebné práce úplne alebo čiastočne financované z verejných prostriedkov, ktorému bola doručená neúplná žiadosť, je povinný vyzvať žiadateľa na jej doplnenie do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 61 až 66j) znejú:

„⁶¹⁾ Čl. 4 ods. 1, 6 a 7 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.

⁶²⁾ § 3 písm. b) a c) zákona č. 367/2024 Z. z. o kritickej infraštruktúre a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

⁶³⁾ Čl. 4 ods. 1, 3 a 5 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.

⁶⁴⁾ Čl. 1 ods. 5, čl. 3 ods. 10 a čl. 4 ods. 1 a 7 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení. Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

⁶⁵⁾ Čl. 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.

⁶⁶⁾ Čl. 1 ods. 5 a čl. 6 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení. Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

^{66a)} Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

^{66b)} Čl. 4 a 6 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.

^{66c)} Čl. 4 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.

^{66d)} Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov. Stavebný zákon.

^{66e)} Napríklad § 29 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej

správy v znení neskorších predpisov.

^{66f)} Čl. 3 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.

^{66g)} Čl. 1 ods. 5 a čl. 3 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

^{66h)} Čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.

⁶⁶ⁱ⁾ Čl. 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.

^{66j)} Čl. 1 ods. 5 a čl. 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

27. § 28 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 67 a 69.

28. § 29 a 30 vrátane nadpisu § 29 znejú:

„§ 29

Prístup k fyzickej infraštruktúre v budove

(1) Dotknuté ústredné orgány štátnej správy a ostatné dotknuté ústredné orgány štátnej správy^{66e)} poskytnú úradu zoznam kategórií budov a druhov budov určených podľa osobitného predpisu,^{69a)} ktoré úrad zverejní prostredníctvom jednotného informačného miesta.

(2) Žiadosť o prístup k prístupovému bodu a fyzickej infraštruktúre v budove podľa osobitného predpisu^{69b)} okrem identifikačných údajov a kontaktných údajov žiadateľa a osoby oprávnenej konať v jeho mene obsahuje aj

- a) identifikáciu budovy, v ktorej sa žiada o prístup,
- b) prvky fyzickej infraštruktúry, v súvislosti s ktorými sa žiada o prístup,
- c) identifikáciu prvku a popis prvku vysokokapacitnej siete, ktoré sa majú inštalovať.

(3) Do zoznamu kategórií budov a druhov budov podľa odseku 1 sa z dôvodov zabezpečenia obrany štátu a bezpečnosti štátu, ochrany utajovaných skutočností a limitovaných informácií podľa osobitných predpisov^{69c)} zaraďujú ako druh budov aj stavby pre obranu štátu.

(4) Za deň prijatia žiadosti sa považuje deň doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 3. Držiteľ práva na využívanie prístupového bodu a fyzickej infraštruktúry v budove, ktorému bola doručená neúplná žiadosť, je povinný vyzvať žiadateľa na jej doplnenie do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

§ 30

(1) Podnik je pred umiestnením prvkov vysokokapacitnej siete na fyzickú infraštruktúru alebo do fyzickej infraštruktúry povinný uzavrieť s prevádzkovateľom siete zmluvu o prístupe k fyzickej infraštruktúre.

(2) Náklady, ktoré prevádzkovateľovi siete vzniknú v súvislosti s poskytnutím informácií o dostupnosti fyzickej infraštruktúry, umožnením prieskumu konkrétnych častí dostupnej fyzickej infraštruktúry na mieste, vybavením žiadosti o prístup k fyzickej infraštruktúre a s vybavením žiadosti o koordináciu stavebných prác znáša podnik žiadajúci o prístup.

(3) Podnik je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva a iných informáciách dôverného charakteru, ku ktorým získal prístup v súvislosti s výkonom jeho oprávnení podľa § 25 až 27 a 29; to sa nevzťahuje na poskytnutie informácií úradu na účely riešenia sporu podľa osobitného predpisu.^{23b)}“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 69a až 69c znejú:

^{69a)} Čl. 10 ods. 7 a 8 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.

^{69b)} Čl. 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.

^{69c)} Čl. 1 ods. 5 a čl. 10 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2024/1309 v platnom znení.
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

29. V § 31 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

30. V § 31 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

31. V § 31 ods. 5 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

32. V § 35 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a, ak ide o rádiové zariadenie núdzového lokalizačného majáku kód núdzového vysieláča“.

33. V § 35 ods. 6 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j) kópiu registračného listu plavidla,^{73a)} ak ide o individuálne povolenie na používanie frekvencií pre plavebnú službu pre lodnú stanicu,“.

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

Poznámka pod čiarou k odkazu 73a znie:

„^{73a)} § 14 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.“.

34. V § 36 ods. 5 sa za slovo „predvídať“ vkladá čiarka a slová „ak nejde o krátkodobé individuálne povolenie na používanie frekvencií (ďalej len „krátkodobé povolenie“) podľa § 36a“.

35. V § 36 ods. 7 písm. h) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

36. V § 36 ods. 7 písm. i) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.

37. V § 36 sa odsek 7 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) sa žiadosť týka pridelenia identifikačného znaku, ktorý nie je k dispozícii k požadovanému dňu jeho pridelenia.“.

38. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Krátkodobé povolenie

(1) Úrad vydá krátkodobé povolenie na základe žiadosti na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 15 dní. Krátkodobé povolenie sa vydáva na jednorazové účely, ktoré nemožno predvídať, najmä na zabezpečenie rádiovej komunikácie pri zaisťovaní osobnej bezpečnosti významných osôb, pri televíznych alebo rozhlasových prenosoch z nepredvídateľných udalostí alebo na zabezpečenie územne ohraničenej rádiovej komunikácie pri organizovaní športových alebo kultúrno-spoločenských podujatí. Úrad vydá krátkodobé povolenie, ak sú požadované frekvencie k dispozícii a nedôjde ku škodlivému rušeniu. Platnosť krátkodobého povolenia nemožno predĺžiť.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje náležitosti podľa § 35 ods. 6.

(3) Ak žiadosť podľa odseku 1 neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil alebo odstránil jej nedostatky a určí mu na to primeranú lehotu, pričom žiadateľa v tejto výzve poučí o následkoch nesplnenia výzvy na doplnenie žiadosti alebo odstránenie jej nedostatku. Ak žiadateľ v lehote ustanovenej úradom svoju žiadosť nedoplní alebo neodstráni jej nedostatky, úrad konanie o vydaní krátkodobého povolenia zastaví.

(4) Žiadosť sa musí úradu doručiť najneskôr tri pracovné dni pred požadovaným termínom začatia používania frekvencie.

(5) Žiadateľ je povinný za používanie frekvencie na základe krátkodobého povolenia zaplatiť úradu jednorazovú úhradu v súlade so sadzobníkom úhrad podľa § 47 ods. 3. Pri podaní žiadosti podľa odseku 1 je žiadateľ povinný predložiť doklad o zaplatení jednorazovej úhrady

podľa prvej vety. Ak žiadateľ doklad o zaplatení jednorazovej úhrady nepredloží, úrad krátkodobé povolenie nevydá.

(6) Úrad vráti žiadateľovi celú jednorazovú úhradu za používanie frekvencií, ak nevyhovie žiadosti v plnom rozsahu.

(7) Ak sa rozhodnutie o vydaní krátkodobého povolenia zasiela v listinnej podobe a nemožno ho žiadateľovi včas oznámiť jeho doručením, úrad zašle kópiu rozhodnutia elektronickými prostriedkami a zároveň rozhodnutie bezodkladne doručí.

(8) Vydané krátkodobé povolenie je vykonateľné odo dňa doručenia rozhodnutia alebo oznámenia podľa odseku 7, pričom rozklad proti tomuto rozhodnutiu úradu nemá odkladný účinok.“.

39. V § 53 ods. 1 sa slová „§ 25 až 30“ nahrádzajú slovami „§ 25 až 29 a osobitného predpisu^{23a)}“.

40. V § 55 ods. 13 písm. a) prvom bode sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

41. V § 55 ods. 13 písm. a) druhý bod znie:

„2. najmenej šesť mesiacov od pridelenia čísla toto číslo nepoužíval na účely určené v individuálnom povolení na používanie čísel alebo ak prestal pridelené číslo používať najmenej počas troch mesiacov na účely určené v individuálnom povolení na používanie čísel.“.

42. V § 83 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Podnik poskytujúci službu prístupu k internetu, verejne dostupnú interpersonálnu komunikačnú službu založenú na číslach alebo verejne dostupnú interpersonálnu komunikačnú službu nezávislú od čísel, je povinný poskytnúť úradu informácie podľa odseku 4 písm. a) a b). Podnik je pri každej zmene svojej platnej ponuky povinný poskytnúť úradu aktualizované informácie podľa prvej vety, a to najneskôr v pätnásty deň mesiaca, ktorý nasleduje po takejto zmene.“.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

43. V § 83 ods. 11 sa slová „8 a 9“ nahrádzajú slovami „9 a 10“ a slová „odseku 9“ sa nahrádzajú slovami „odseku 10“.

44. V § 86 odsek 6 znie:

„(6) Na účely podľa § 110 ods. 2 a 4 je podnik, prostredníctvom aplikačného rozhrania spĺňajúceho podmienky podľa § 110 ods. 5 oprávnený,

- a) získať údaje z evidencie občianskych preukazov¹⁰¹⁾ a registra fyzických osôb;¹⁰²⁾ na tento účel správca evidencie občianskych preukazov a registra fyzických osôb poskytne podniku potrebnú súčinnosť,
- b) overovať identitu rovnako ako pri identifikácii a autentifikácii¹⁰³⁾ s použitím úradného autentifikátora¹⁰⁴⁾ a autentifikačného prostriedku, ktorý prevádzkuje správca časti autentifikačného modulu,¹⁰⁵⁾ vrátane preukázania oprávnenia konať za alebo v mene inej osoby; na tento účel sú správcovia povinní poskytnúť podniku potrebnú súčinnosť,
- c) používať overovaciu mobilnú aplikáciu v správe ministerstva vnútra na účely overenia digitálneho rovnopisu dokladu totožnosti;^{105a)} na tento účel ministerstvo vnútra poskytne podniku potrebnú súčinnosť.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 101 až 105a znejú:

¹⁰¹⁾ § 16 zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

¹⁰²⁾ § 23a a 23b zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

¹⁰³⁾ § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

¹⁰⁴⁾ § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

¹⁰⁵⁾ § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

^{105a)} Napríklad § 3a zákona č. 395/2019 Z. z. v znení zákona č. 364/2024 Z. z.“.

45. V § 108 ods. 3 sa vypúšťa slovo „ochranné“.

46. V § 108 ods. 5 sa za slová „ohroziť funkciu rádionavigačnej služby“ vkladajú slová „okrem smerového rušenia globálneho navigačného satelitného systému na lokálnej úrovni“ a na konci sa pripája táto veta: „Inej osobe ako je oprávnený orgán štátu sa použitie technického prostriedku podľa prvej vety zakazuje.“.

47. V § 109 ods. 8 prvej vety sa vypúšťa slovo „dotknutý“ a na konci vety sa pripájajú tieto slová: „splňajúci náležitosti podľa osobitného predpisu¹²⁶⁾“.

48. V § 110 odsek 5 znie:

„(5) Aplikačné rozhranie, ktorým sa získavajú údaje z registra fyzických osôb a údaje uchovávané v evidencii občianskych preukazov na účely výkonu oprávnení podľa § 86 ods. 6 a podľa odseku 4, musí spĺňať požiadavky na bezpečnosť určené správcom evidencie občianskych preukazov a registra fyzických osôb.“.

49. V § 110 sa vypúšťa odsek 6.

50. V § 111 ods. 11 a § 117 ods. 21 sa slová „§ 83 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 83 ods. 10“.

51. V § 116 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vrátane získavania informácií o tovaroch a službách od účastníka alebo užívateľa.“.

52. V § 116 ods. 4 sa za slovo „zakázané“ vkladá slovo „volanie“,

53. V § 116 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo získania súhlasu“.

54. V § 116 ods. 8 druhá veta znie: „Zákaz podľa prvej vety neplatí, ak účastník alebo užívateľ udelil osobe v prospech ktorej sa vykonáva priamy marketing súhlas v čase po poslednej aktualizácii uvedenia telefónneho čísla v zozname; na poskytnutie súhlasu sa použijú odseky 3 až 6.“.

55. § 116 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Kontaktné údaje účastníka alebo užívateľa získané v súvislosti s predajom tovarov alebo služieb možno použiť podľa odsekov 14 a 15 po dobu jedného roku od ukončenia zmluvného vzťahu.“.

56. V § 117 ods. 15 písmeno c) znie:

„c) spolupracovať s Policajným zborom a orgánom činným v trestnom konaní pri odhaľovaní podvodných volaní, zlomyseľných volaní a šírení poplašných správ a na tento účel im na základe ich odôvodnenej písomnej žiadosti poskytnúť informáciu o sieti, z ktorej bolo do siete podniku prijaté podvodné volanie, zlomyseľné volanie alebo bola šírená poplašná správa v rozsahu, v akom má takúto informáciu k dispozícii,“.

57. V § 122 ods. 2 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 9“ a slová „odseku 8“ sa nahrádzajú slovami „odseku 6“.

58. V § 122 odsek 4 znie:

„(4) Úrad vykonáva dohľad

a) kontrolou plnenia povinností okrem povinností uvedených v § 94 ods. 4 a 5 a podmienok určených týmto zákonom, všeobecnými povoleniami, rozhodnutiami úradu, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými podľa tohto zákona a kontrolou dodržiavania povinností, obmedzení a podmienok v odvetví elektronických komunikácií podľa osobitných predpisov²²⁾ alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

b) zisťovaním a sledovaním zdroja rušenia prevádzky sietí, služieb a zariadení,

- c) monitoringom využívania frekvenčného spektra pri plnení cieľov podľa tohto zákona,
- d) overovaním plnenia podmienok využívania frekvenčného spektra, o čom vyhotoví úrad písomný záznam,
- e) preverovaním tvrdení osoby, u ktorej sa vykonáva dohľad, jej zamestnancov alebo osôb, ktoré v jej mene konajú, ako aj skutočností vyplývajúcich z predložených dokladov, údajov, písomných a ústnych vyjadrení tejto osoby; o vykonanom preverovaní úrad vyhotoví písomný záznam,
- f) kontrolou technického stavu sietí a služieb na zabezpečenie súladu s technickými normami a technickými špecifikáciami určenými podľa § 8 ods. 3 písm. a) ôsmeho bodu,
- g) kontrolou dodržiavania povinností, obmedzení a podmienok vo veciach prístupu k existujúcej fyzickej infraštruktúre a jej transparentnosti, koordinácie stavebných prác, transparentnosti plánovaných stavebných prác a prístupu k fyzickej infraštruktúre v budove podľa osobitného predpisu.^{23a)}“.

59. V § 122 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Doterajšie odseky 7 až 25 sa označujú ako 5 až 23.

60. V § 122 ods. 8 písm. c) a ods. 9 písm. b) sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

61. V § 122 ods. 9 písm. a) sa slová „odsekov 4 a 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

62. V § 122 ods. 9 písm. d) a g) sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

63. V § 122 ods. 9 písm. e) sa slová „odseku 18“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

64. V § 122 ods. 14 úvodná veta znie: „Osoby, u ktorých sa vykonáva dohľad sú“.

65. V § 122 ods. 14 písm. a) sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

66. V § 122 ods. 14 písmeno b) znie:

„b) povinné poskytnúť pri výkone dohľadu zamestnancom úradu, ktorí sú oprávnení vykonávať dohľad alebo prizvaným osobám všetky požadované informácie a doklady v požadovanom rozsahu a v primeranej lehote určenej úradom; na povinnosť poskytnúť pri kontrole úradu všetky požadované informácie a doklady sa nevzťahujú § 15 a 16,“.

67. V § 122 ods. 14 písm. d) sa slová „odseku 19“ nahrádzajú slovami „odseku 17“.

68. V § 122 ods. 15 a 18 sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.

69. V § 122 ods. 21 sa slová „odseku 21“ nahrádzajú slovami „odseku 19“.

70. V § 124 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 30 ods. 2,“.

71. V § 124 ods. 2 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.

72. V § 124 ods. 3 sa slová „alebo podľa § 6 ods. 2, § 10 ods. 1, 5 a 7, § 12 ods. 4 a 5, § 14 ods. 3, § 15 ods. 1 až 3 a 8, § 16 ods. 1, § 20 ods. 4, § 21 ods. 4 druhej vety a ods. 6 druhej vety a tretej vety, § 25 ods. 5, § 26 ods. 1, 2 a 4, § 27 ods. 1 a 2, § 29 ods. 1, 2 a 4, § 31 ods. 1,“ nahrádzajú slovami „niektorú z povinností súvisiacu s prístupom k existujúcej fyzickej infraštruktúre a jej transparentnosťou, koordináciou stavebných prác, transparentnosťou plánovaných stavebných prác alebo prístupom k fyzickej infraštruktúre v budove podľa osobitného predpisu,^{23a)} alebo ktorá porušila alebo nesplnila niektorú z povinností podľa § 6 ods. 2, § 10 ods. 1, 5 a 8, § 12 ods. 4 a 5, § 14 ods. 3, § 15 ods. 1 až 3, 8 a 9, § 16 ods. 1, § 20 ods. 4, § 21 ods. 4 druhej vety a ods. 6 druhej vety a tretej vety,“, slová „§ 83 ods. 1 až 3, 8 a 9“ sa nahrádzajú slovami „§ 83 ods. 1 až 3, 6, 9 a 10, za slová „§ 108 ods. 3“ sa vkladajú slová „a 5“, slová „§ 116 ods. 3 až 6, 8, 12, 14 a 15“ sa nahrádzajú slovami „§ 116 ods. 3 až 6, 8, 12, 14 až 16“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú tieto slová: „ak odsek 4 neustanovuje inak.“.

73. V § 124 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak ide o prvé porušenie alebo nesplnenie niektorej z povinností podľa § 10 ods. 5, § 15 ods. 1 až 3 a 8, § 16 ods. 1 písm. e), § 20 ods. 4, § 21 ods. 4 druhej vety, § 25 ods. 1, § 52

ods. 1, § 53 ods. 1 a 2, § 54 ods. 7, § 55 ods. 6 písm. l), § 95 ods. 1, § 97 ods. 7 a § 108 ods. 3 alebo prvé porušenie alebo nesplnenie niektorej z podmienok všeobecného povolenia na používanie frekvencií vydaného podľa § 34 a zároveň došlo k odstráneniu zistených nedostatkov podľa § 122 ods. 17 písm. d), úrad vydá právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi iba upozornenie.“.

Doterajšie odseky 4 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 14.

74. V § 124 odsek 5 znie:

„(5) Tomu, kto nie je podnikateľom a poruší alebo nesplní niektorú z povinností podľa odsekov 1 až 3, úrad uloží pokutu od 200 eur do 20 000 eur.“.

75. V § 124 ods. 7 sa slová „odsekov 1 až 3 a 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3 a 6“.

76. V § 124 ods. 12 prvá veta znie: „Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne na závažnosť porušenia povinnosti, a to najmä na spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.“.

77. V § 125 ods. 1 písm. h) sa slová „15 a 20“ nahrádzajú slovami „13 a 18“.

78. Za § 131d sa vkladá § 131da, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 131da

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 12. novembra 2025

(1) Jednotné informačné miesto do 11. mája 2026 zhromažďuje, spracováva, uchováva a na základe žiadosti bezplatne poskytuje podnikom elektronickými prostriedkami informácie

a) o dostupnosti fyzickej infraštruktúry, ktoré prevádzkovateľ siete ponúka alebo plánuje ponúknuť na sprístupnenie podnikom v rozsahu

1. geometrické a polohové určenie fyzickej infraštruktúry, ktoré prevádzkovateľ siete ponúka alebo plánuje ponúknuť na sprístupnenie podnikom; grafická časť sa poskytne vo vektorovej forme v súradnicovom systéme jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej,

2. typ a súčasné využívanie fyzickej infraštruktúry, ktoré prevádzkovateľ siete ponúka alebo plánuje ponúknuť na sprístupnenie podnikom,

3. kontaktné údaje prevádzkovateľa siete,

b) o plánovaných stavbách a prebiehajúcich stavebných prácach v rozsahu

1. umiestnenie a druh plánovanej stavby alebo prebiehajúcich stavebných prác,

2. časti fyzickej infraštruktúry, ktoré prevádzkovateľ siete ponúka alebo plánuje ponúknuť na sprístupnenie podnikom, ktoré sú predmetom alebo súčasťou stavby,

3. odhadované trvanie stavebných prác,

4. kontaktné údaje prevádzkovateľa siete.

(2) Informácie podľa odseku 1 písm. b) sa

a) pri stavbách, pri ktorých sa vyžaduje rozhodnutie o stavebnom zámere, týkajú stavieb

1. s vydaným stavebným povolením alebo územným rozhodnutím, s vydaným rozhodnutím o stavebnom zámere alebo s overeným projektom stavby,

2. pri ktorých prebieha konanie o vydanie stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia, alebo konanie o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere,

3. pri ktorých prevádzkovateľ siete predpokladá podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere v nasledujúcich šiestich mesiacoch,

b) pri stavbách, pri ktorých sa vyžaduje ohlásenie stavebnému úradu týkajú stavieb,

1. ku ktorým sa prevádzkovateľovi siete doručilo overenie projektu ohlásenej stavby,
2. ktorých uskutočnenie prevádzkovateľ siete písomne ohlásil stavebnému úradu, ale zatiaľ sa ohlásenie nevybavilo,
3. pri ktorých prevádzkovateľ siete predpokladá podanie ohlásenia stavebnému úradu v nasledujúcich šiestich mesiacoch.

(3) Orgány verejnej správy do 11. mája 2026 poskytujú jednotnému informačnému miestu informácie podľa odseku 1 písm. a), ak nimi disponujú z dôvodu plnenia svojich úloh a majú tieto informácie v elektronickej podobe. Prevádzkovatelia sietí sú povinní poskytovať jednotnému informačnému miestu informácie podľa odseku 1, ak majú tieto informácie v elektronickej podobe. Orgán verejnej správy a prevádzkovateľ siete poskytnú každú získanú aktualizáciu informácií a každú novú informáciu jednotnému informačnému miestu bezodkladne, najneskôr však do dvoch mesiacov odo dňa jej získania; túto lehotu je možné predĺžiť na základe žiadosti orgánu verejnej správy alebo prevádzkovateľa siete najviac o jeden mesiac, ak je to nevyhnutné na zaručenie spoľahlivosti poskytovaných informácií. Žiadosť o predĺženie lehoty podá orgán verejnej správy alebo prevádzkovateľ siete jednotnému informačnému miestu najneskôr dva týždne pred uplynutím lehoty. Za správnosť a úplnosť informácií zodpovedá orgán verejnej správy alebo prevádzkovateľ siete, ktorí ich jednotnému informačnému miestu poskytnú. Povinnosť poskytovať jednotnému informačnému miestu informácie podľa odseku 1 sa neuplatňuje, ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a verejného zdravia, zabezpečenia integrity a bezpečnosti siete alebo siete určenej na poskytovanie iných služieb, najmä kritickej infraštruktúry, ochrany utajovaných skutočností, limitovaných informácií o kritickej infraštruktúre a citlivých informácií.

(4) Jednotné informačné miesto do 11. mája 2026 zverejňuje na svojom webovom sídle príslušné informácie o podmienkach týkajúcich sa vydania rozhodnutia o stavebnom zámere, ohlásenia stavebnému úradu a všetkých ostatných podmienkach potrebných pre umiestnenie vedení alebo telekomunikačných zariadení vysokorýchlostných sietí.

(5) Do 11. mája 2026 je prevádzkovateľ siete povinný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o prístup k fyzickej infraštruktúre poskytnúť podniku informácie o dostupnosti fyzickej infraštruktúry minimálne v rozsahu, v akom sa tieto informácie poskytujú jednotnému informačnému miestu podľa odseku 1 písm. a), a umožniť podniku prieskum konkrétnych častí dostupnej fyzickej infraštruktúry na mieste do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti o prieskum na mieste.

(6) Osoby oprávnené na určenie výnimiek podľa tohto zákona a osobitného predpisu^{147d)} poskytnú úradu informácie podľa § 25 ods. 2, 4 a 5, § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 a 3 a § 29 ods. 1 v znení účinnom od 12. novembra 2025 prvýkrát do 11. apríla 2026.

(7) Konanie o riešenie sporu v súvislosti s právami a povinnosťami súvisiacimi s prístupom k informáciám o existujúcej fyzickej infraštruktúre, k informáciám o plánovaných stavbách a prebiehajúcich stavebných prácach, s prístupom k fyzickej infraštruktúre, s koordináciou stavebných prác, zriadením siete až po prístupový bod, prístupom k fyzickej infraštruktúre v budove a s ukončením vysokorýchlostnej siete v priestoroch účastníka začaté a právoplatne neskončené do 11. novembra 2025 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 11. novembra 2025.

(8) Získavanie údajov z registra fyzických osôb a z evidencie občianskych preukazov podnikom určeným na poskytovanie univerzálnej služby spôsobom a za technických podmienok upravených vzájomnou dohodou ministerstva vnútra a podniku určeného na poskytovanie univerzálnej služby podľa doterajších predpisov sa považuje za získavanie údajov prostredníctvom aplikačného rozhrania podľa § 86 ods. 6 prvej vety v znení účinnom do 11.

novembra 2025.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 147d znie:

„^{147d)} Nariadenie EÚ 2024/1309 v platnom znení.“.

Čl. II

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 152/2019 Z. z. a zákona č. 211/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a ku ktorej sa vydáva doklad pre odosielateľa o jej podaní a na požiadanie aj o jej dodaní adresátovi“.
2. V § 5 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Za podpis možno považovať aj preukázanie sa iným jedinečným autentifikačným údajom, poskytnutým na tento účel adresátovi; uvedené sa nevzťahuje na doručovanie poštových zásielok podľa osobitného predpisu.“.
3. V § 33 ods. 2 písm. a) sa za slovo „preukázať“ vkladajú slová „na požiadanie poštového podniku“.

Čl. III

Zákon č. 378/2024 Z. z. o regulácii vesmírnych aktivít a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa mení takto:

V § 14 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo dopravy preruší konanie okrem dôvodov podľa správneho poriadku aj počas dožiadania o vydanie stanoviska dotknutého orgánu podľa § 4 ods. 5. Počas prerušenia konania podľa prvej vety neplyní lehota na vydanie povolenia alebo rozhodnutia o zmene prevádzkovateľa ani lehota pre dotknutý orgán podľa § 4 ods. 5 tretej vety vtedy, ak dotknutý orgán odôvodnene požiadava o doplnenie podrobnejších informácií ku skutočnostiam uvedeným v žiadosti o vydanie povolenia alebo v žiadosti o zmenu prevádzkovateľa.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 12. novembra 2025 okrem čl. I bodu 27, ktorý nadobúda účinnosť 12. februára 2026, a čl. I bodov 34 a 38, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2026.

Peter Pellegrini v. r.

Richard Raši v. r.

Robert Fico v. r.

